

3-16-5/2-10-621/23

03.11.23

Respublikanın notariat ofislərinə

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının 24.02.2023-cü il tarixli 822-VIQD nömrəli Qanunu ilə Mülki Məcəlləyə müvafiq dəyişikliklər edilmişdir.

Bu dəyişikliklər yazılı əqdin elektron və ya digər texniki vasitələrin köməyi ilə bağlanması, habelə borc və kredit müqavilələrinin rəsmiləşdirilməsi xüsusiyyətlərini əhatə etmişdir.

Qeyd olunur ki, sözügedən dəyişikliklərə əsasən borc və kredit müqavilələri tərəflərdən asılı olaraq fərqləndirilmişdir.

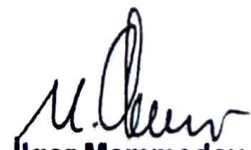
Beləki, adıçəkilən Məcəllənin 743.1-ci maddəsinə əsasən **kredit müqaviləsi üzrə borcverən yalnız** normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq kreditlərin verilməsi fəaliyyətinin həyata keçirilməsi hüququna malik şəxs ola bilər (bank, xarici bankın yerli filialı və ya bank olmayan kredit təşkilatıdır, yaxud lombard).

İzah olunur ki, qeyd olunan dəyişikliklərdən sonra kreditlərin verilməsi fəaliyyətinin həyata keçirilməsi hüququna malik şəxs istisna olmaqla digər şəxslərlə pulun borc verilməsinə dair bağlanan müqavilələr notariat qaydasında təsdiq edilərkən həmin əqdlər Mülki Məcəllənin tələbinə əsasən kredit deyil, borc müqaviləsi kimi rəsmiləşdirilir.

Göstərilənlərə əsasən sözügedən dəyişikliklərin öyrənilməsi və fəaliyyətinizdə nəzərə alınması tapşırılır.

Qoşma: 12 vərəq, 1 nüsxə

**Ədliyyə sahəsində xidmətlər
baş idarəsinin reisi**


İlqar Məmmədov

